PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

ordonnance du conseiller de la mise en état

Le conseiller de la mise en état fixe le calendrier des échanges et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mois suivant.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

Il est rappelé que les parties ont fait état de les réserves levées le 15 janvier 2022, point sur lequel elles s'opposent.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.